(ومن قال) لآخر (صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا) به أي لم يكن القائل مقرا بالملك للمقول له لاحتمال ارادة صيانة نفسه عن التبذل أو حضور مجلس الحكم بذلك فان ذوي المروآت يصعب عليهم ذلك ويرون رفع ضررها عنهم من أعظم مصالحهم (وان صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح أذن المنكر له) أي للمصالح بالصلح (اولا) أي أولم يأذن له (لكن لا يرجع) المصالح (عليه) أي على المنكر (بدون اذنه) لانه أدى عنه مالا يلزمه أداؤه فكان متبرعا كما لو تصدق عنه قال في شرح المنتهى وعلم مما تقدم ان المنكر اذا أذن للاجنبي في الصلح أو في الاداء له الرجوع اذا أدى بنيته اما الرجوع مع الاذن في الاداء فظاهر واما مع الاذن في الصلح فقط فلانه يجب عليه الاداء بعقد الصلح فاذا أدى فقد أدى واجبا عن غيره محتسبا بالرجوع فكان له الرجوع على أصح الروايتين انتهى (ومن صالح) آخر (عن دار ونحوها) كعبد وثوب بعوض (فبان العوض) المصالح به (مستحقا) أو كان قنا فبان حرا (رجع بالدار) أي المصالح عنها أو بالعبد أو بالثوب المصالح عنه ان كان باقيا أو بقيمته ان كان تالفا ومحل ذلك ان كان الصلح (مع الاقرار) من المصالح لان الصلح اذن بيع في الحقيقة فاذا تبين ان العوض كان مستحقا أو حرا كان البيع فاسدا فرجع فيما كان له (و) رجع (بالدعوى) أي الى دعواه قبل الصلح وفي الرعاية أو قيمة المصالح به المستحق لغير المدعى عليه (مع الانكار) متعلق برجع وكذا قوله وبالدعوى وجه المذهب ان الصلح لما تبين فساده بخروج المصالح به غير مال كما لو صالح بعصير فبان خمرا وبقن فبان حرا أو غير مستحق للمدعى عليه كما لو بان انه غصبه أو نحو ذلك حكم ببطلان عقد الصلح وحيث بطل عاد الامر الى ما كان عليه قبله فيرجع المدعي فيما كان له وهو الدعوى (ولا يصح الصلح عن خيار) في بيع أو اجارة لان الخيار لم يشرع لاستفادة مال وانما شرع للنظر في الاحظ فلم يصح الاعتياض عنه (أو شفعة) بأن صالح المشتري صاحب الشفعة لانها تثبت لازالة الضرر فاذا رضي بالعوض تبينا ان لا ضرر فلا استحقاق فيبطل العوض لبطلان معوضه (أو حد قذف) أي صالح قاذف مقذوفا عن حد قذف (وتسقط جميعها) أي الشفعة والخيار وحد القذف لرضا مستحقها بتركها (ولا اشارا أو سارقا) أو زانيا (ليطلقه) ولا يرفعه الى السلطان (أو شاهدا ليكتم شهادته) عليه أو صالحه على أن لا يشهد عليه بالزور لم يصح لانه صلح على حرام أو ترك واجب

(فصل ويحرم على الشخص ان يجري ماء في أرض غيره أو سطحه) أي سطح غيره (بلا اذنه) اي اذن صاحب الارض أو السطح لتضرره أو تضرر أرضه وكزرعه بلا اذنه بجامع ان كلا منهما استعمال لمال الغير بغير اذنه وفيه رواية ان دعت ضرورة قيل أو حاجة (ويصح الصلح على ذلك بعوض) لان ذلك اما بيع أو اجارة وكل منهما جائز (ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه لمنع جري الماء) لابطال حقه بذلك أو ليكثر ضرره (ويحرم على الجار ان يحدث بملكه ما) أي شيأ (يضر بجاره كحمام) يتأذى جاره بدخانه أو يضر ماؤه حائطه (وكنيف) يتأذى جاره بريحه أو يصل الى بئره (ورحى) يهتز بها حائطه (وتنور) يتعدى دخانه اليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا اضرار بجاره (وله) أي للجار (منعه) أي منع جاره (من ذلك) بخلاف طبخ وخبز فيه (ويحرم) على الانسان (التصرف في جدار جار) أو جدار (مشترك) بين المتصرف وبين غيره (بفتح روزنة) الروزنة الكوة والكوة